

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE LIÈGE

Division Namur - Tribunal de la famille

3e chambre

Jugement du 14 mars 2024

R.G. n° 23/4521/A - Rép. n° 2024/1187

EN CAUSE DE :

Monsieur Jean-Marc DUPONT, né à Dinant le 3 février 1981, RN 81.02.03-123.47, domicilié rue des Glycines 14, 5000 Namur, GSM 0475/12.34.56, jm.dupont@exemple.be,

partie demanderesse, ayant pour conseil Me Isabelle LECLERCQ, avocate au barreau de Namur.

CONTRE :

Madame Sophie DUPONT-MARCHAL, née à Ciney le 21 août 1983, NN 83082112475, domiciliée avenue Reine Astrid 102 bte 3, 5000 Namur, tél. (081) 22 33 44,

partie défenderesse, ayant pour conseil Me P. Verhoeven, avocat au barreau de Namur.

EN PRÉSENCE DE :

l'enfant Lucas DUPONT, né le 12 avril 2012, et l'enfant Emma DUPONT, née le 5 septembre 2015.

I. Procédure

Le tribunal a pris connaissance des pièces de la procédure, notamment de la requête déposée au greffe le 4 octobre 2023 et des conclusions des parties. Les parties ont été entendues à l'audience publique du 15 février 2024, en présence de Madame la substitut du procureur du Roi C. Wauters, qui a rendu un avis oral.

II. Faits

Les parties se sont mariées le 7 juillet 2010. De leur union sont nés deux enfants. Elles se sont séparées le 1er mars 2023. Monsieur DUPONT a quitté le domicile conjugal pour s'installer temporairement chez son frère, Monsieur Thomas DUPONT. Il travaillait comme technicien pour la SRL Bati-Meuse jusqu'à son licenciement en juin 2023.

Madame DUPONT-MARCHAL expose que les enfants résident principalement auprès d'elle depuis la séparation et que les parties ont elles-mêmes convenu, dans un premier temps, d'un hébergement accessoire chez le père un week-end sur deux. Elle sollicite une contribution alimentaire de 250 euros par mois et par enfant, à verser sur son compte BE97 0012 3456 7890.

III. Discussion

a. Quant à l'hébergement des enfants

En vertu de l'article 374, § 2, de l'ancien Code civil, le tribunal examine prioritairement la possibilité de fixer l'hébergement de manière égalitaire. Les parents eux-mêmes reconnaissent que les enfants entretiennent une relation de qualité avec chacun d'eux. Les modalités conventionnelles proposées par Monsieur DUPONT (ci-après : le père) tiennent compte de l'horaire scolaire.

b. Quant à la contribution alimentaire

1. Les revenus du père ont diminué depuis son licenciement : il perçoit des allocations de chômage de l'ONEM depuis le mois de juillet 2023.

2. Les besoins des enfants, âgés de 11 et 8 ans, sont évalués à 410 euros par mois et par enfant, conformément à la méthode Renard.

Compte tenu des facultés respectives des parties, il y a lieu de fixer la contribution du père à 180 euros par mois et par enfant, indexée à partir du 1er avril 2024, et payable avant le 5 de chaque mois.

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement, en application de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire,

Dit que l'hébergement des enfants Lucas et Emma sera exercé de manière égalitaire, selon le système d'une semaine sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au vendredi suivant ;

Condamne Monsieur Jean-Marc DUPONT à payer à Madame Sophie DUPONT-MARCHAL une contribution alimentaire de 180 euros par mois et par enfant, sur le compte BE97 0012 3456 7890 ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la 3e chambre du tribunal de la famille de Namur, le 14 mars 2024, où étaient présents Madame A. Gérard, juge, et Madame N. Lambert, greffier.

Le greffier,

N. Lambert

La juge,

A. Gérard